



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2017/3.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

10 Aralık 2017-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

SORU 1) Para piyasası ve sermaye piyasası kavramlarını açıklayınız. **(25 Puan)**

SORU 2) Kolektif yatırım kuruluşu nedir? Açıklayınız. **(25 Puan)**

SORU 3) Menkul kıymet satış şekillerini kısaca açıklayınız. **(25 Puan)**

SORU 4) Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen suçlar nelerdir? Açıklayınız? **(25 Puan)**



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1 –Para ve sermaye piyasası kavramları aralarındaki farklılıklar belirtilerek açıklanabilir. İki piyasa arasındaki farklardan birincisi *vadedir*. Para piyasası kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa iken, sermaye piyasası orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

İkinci fark, kaynakların kullanım alanlarıyla ilgilidir. Sermaye piyasasından sağlanan fonlar orta ve uzun vadeli yatırımlarda kullanılırken, para piyasasından sağlanan fonlar kısa vadeli yatırımların finansmanında kullanılır.

Üçüncü fark, iki piyasadaki faiz oranları ve getirilerle ilgilidir. Sermaye piyasasında risk daha fazla olduğundan getirinin de o oranda daha fazla olması gerekir.

Dördüncü fark her iki piyasadaki araç ve kurumlardaki farklılıklar olarak ortaya konulmaktadır. Bu durum düzenlemelere ve düzenleyici otoritelere de yansımaktadır. Para piyasasının tipik kurumu bankalar iken, sermaye piyasasında sermaye piyasası kurumlarıdır. Para piyasası açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. gibi ayrı kurum ve kuruluşların varlığı görülürken, sermaye piyasasının düzenleyici ve denetleyici otoritesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun varlığı dikkat çekmektedir.

Para piyasası söz konusu olduğunda teknik anlamda para kavramı (yerli, yabancı) ve işlevleri ile kredi kartı, kambiyo senetleri (çek, poliçe, bono) gibi ödeme araç ve yöntemleri devrede iken, sermaye piyasasında, *sermaye piyasası araçları* içinde, *paylar* ve *borçlanma araçlarından* meydana gelen *menkul kıymetler* ile *türev araçların* öne çıktığı *diğer sermaye piyasası araçlarının* yer aldığı görülmektedir.

Son farklılık, her iki piyasadaki kaynak maliyetlerine ilişkindir. Para piyasasında genelde mevduat olarak toplanmış olan paranın kredi olarak plase edilmesi söz konusudur. Sermaye piyasası, para piyasasındaki yükümlülükler nedeniyle ortaya çıkan kredi maliyetlerine göre, daha düşük maliyetlerle fon toplamaya çalışan bir piyasa olarak ortaya çıkmaktadır.

Cevap 2 - Kolektif yatırım kuruluşları, SerPK m.3/1/m bene göre, “*Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları*” dır. Yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının yanı sıra portföy yönetim şirketleri ile portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşlar da kolektif yatırım kuruluşları içinde değerlendirebilmeyi mümkün kılmaktadır.

Bu kuruluşlar portföy işletmek amacıyla kurulurlar. Bu yönde kolektif yatırım kuruluşları halktan toplanan sermaye ile portföy oluşturan, riskin dağıtılması ilkesine göre yatırım yapan, portföy yönetiminin de uzmanlarca gerçekleştirildiği kuruluşlardır. Özellikle tüzel kişiliği bulunmayan yatırım fonlarında malvarlığını korumak üzere ayrı tedbirlerin de alınmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, fon malvarlığı rehin edilemez, haczedilemez ve üçüncü kişilere teminat gösterilemez.

Kolektif yatırım kuruluşları sermaye piyasası kurumları arasında yer almakla birlikte, yaptıkları yatırımlar nedeniyle aynı zamanda kurumsal yatırımcı olarak da hizmet vermektedirler. Halktan toplanan sermayenin oluşturduğu portföyün kim tarafından ve hangi esaslar çerçevesinde işletileceği konusunda farklı hukuki şekillerde kurulabilmeleri öngörülmüştür. Kolektif yatırım kuruluşu şirket olarak kurulduğunda yatırım ortaklığı, salt bir sözleşmeye dayandığında da yatırım fonu şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Kolektif yatırım kuruluşları ayrıca sermayelerinin belirli olması ve paylarının kolektif yatırım kuruluşu tarafından geri alınıp alınmamasına göre de kapalı uçlu ve açık uçlu olmak üzere iki ayrı tür olarak da ele alınmaktadır. Kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşunda sermaye belirli olup, payların da kural olarak bunları çıkaran kuruluş tarafından geri alınabilmesi mümkün değildir. Açık uçlu kolektif yatırım kuruluşunda ise, sermaye değişkendir. Bu husus, sınırsız olarak yeni pay ihraç edilebileceği ve talep edildiğinde de payların geri alınarak itfa edilebileceği anlamına gelmektedir.



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Cevap 3 - Menkul kıymet satış şekilleri yasal düzenlemede, halk arz edilmek suretiyle ve halka arz edilmeksizin satış olarak iki ana gruba ayrılmış; tahsisli satışla nitelikli yatırımcılara satış da halka arz edilmeksizin satış şekilleri olarak sayılmıştır.

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında, ihraççı ve/veya halka arz edenin yükümlülüklerine izahnamede ve satışa ilişkin diğer belgelerde ayrıntılı olarak yer verilir. Yatırımcılar satın almak istedikleri sermaye piyasası aracının bedelini, ihraca ilişkin belgelerde yer alan süre içinde ilgili banka hesabına aktarılacak üzere yatırırlar ve varsa düzenlenen talep formunu doldurup imzalarlar. Kurumsal yatırımcılar, ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracının bedelini talep toplama süresinin bitimini takiben de ödeyebilirler.

Nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış *halka arz edilmeksizin satış* şekilleridir. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğine göre, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları, borsa düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere borsada işlem görebilir. Nitelikli yatırımcı işlem pazarı, ortaklıkların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç ettiği paylarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem gördüğü pazardır.

Halka arz edilmeksizin satışın bir diğer şekli de, sermaye piyasası araçlarının doğrudan yurt dışında ve/veya yurt içinde yerleşik kişilere borsa dışında tahsisli olarak ya da borsada toptan satış olarak ifade edilen tahsisli satış şeklindedir.

Cevap 4 - Sermaye Piyasası Kanunu içerisindeki suç tipleri şunlardır:

- Bilgi suiistimali
- Piyasa dolandırıcılığı
- Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
- Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi
- Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük
- Sır saklama yükümlülüğünü ihlal.